

**Resolución Directoral UGEL – T. N° 001462**

Tocache,

08 ABR 2019

VISTOS:

El Informe N° 105-2018-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 21 de diciembre del año 2018, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N°068, y demás documentos siendo un total de (20) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, mediante **Resolución Directoral Ugel T.N°001556-**

2018, donde la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, dispone instaurar proceso administrativo disciplinario al docente Lendin Diaz Zuta, por presuntamente haber incurrido en la falta administrativa prevista en el literal **c)** "Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos" del Artículo 48° de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, modificada por la Ley N° 30541, conforme a los fundamentos expuestos en los análisis y conclusiones de la citada Resolución Directoral.

Que, fue notificado personalmente con la Resolución Directoral Ugel, de conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en el cual se le da a conocer los cargos imputados en su contra para que ejerza su derecho a defensa dentro del plazo de ley y presente sus descargos por escrito con los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia de cargos, o el reconocimiento de éstos.

Que, con fecha 19 de octubre de 2018, el administrado presenta su descargo dentro del plazo de ley, en el cual señala literalmente que:

Que, al amparo de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, invocando debido procedimiento administrativo, recurre a su despacho a efectos de formular descargo a lo resuelto por la Resolución Directoral N° 001556-2018, y declararla en su oportunidad no ha lugar el proceso administrativo disciplinario instaurado al suscrito y archivado de la misma, en atención que paso a exponer: Mediante Resolución Directoral N° 001556-2018, de fecha 09 de diciembre del 2018, la Ugel Tocache, resuelve Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario contra Lendin Diaz Zuta por supuestamente "Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos". Cargos que niego y contradigo, porque no son ciertas y no se condicen con la actividad docente del suscrito dentro de la II.EE José Gálvez Barrenechea. En ese sentido con la acotada resolución, el ente administrativo da cuenta el Oficio N° 119-2018-DIR-II.EE"JGB", de fecha 06 de junio del 2018, emitido por el Director Walter Santiváñez Bernardo, quien corre traslado la denuncia interpuesta por la señora Alcira López Martínez, madre de la estudiante de iniciales Y.F.L del 5to "A", contra el docente en mención. Que la denunciante refiere que en el mes de marzo del año 2018, al formalizar la matrícula de su hija, se entera que la menor de iniciales T.Y.F.L había desaprobado en el promedio anual 2017 del área de Formación Ciudadana y Cívica del 4to grado de secundaria, a cargo del docente Lendin Diaz Zuta; afirmación temerario que no se condice con la realidad; pues no es verdad que la menor de iniciales T.Y.L.F fue desaprobada intencionalmente por el docente del área de Formación Ciudadana y Cívica, sino que siempre tuvo bajo desempeño y bajas calificaciones. Al efecto me remito al record académico de dicha estudiante, obrante en los registros y actas académicas de la II.EE y la Ugel, donde se puede verificar su bajo rendimiento escolar en todo el año lectivo 2017, siendo sus promedios trimestrales 10, 10, 10 y su promedio anual 10. De modo que no es verdad, que la madre de la alumna, recién se enteró de las notas desaprobatorias de su hija en el mes de marzo del presente año 2018, sabiendo que al cierre de cada



001462

trimestre (junio y setiembre), su persona recibió la boleta de información académica, con notas desaprobatorias de su hija; y debió haber tomado las medidas correspondientes en ese momento, como brindar mayor atención y apoyo a su hija. También refiere que al preguntar a su menor hija sobre dicho reporte de notas, la alumna no le informo de inmediato del supuesto hecho, sino que al ser presionada declaró cobro de dinero por parte del profesor para ser aprobada en el curso. Al respecto conforme a su propia versión de la menor, en ese sentido fue como producto de la presión ejercida por la madre, y no una declaración espontánea y en su oportunidad. Lo que por cierto genera suspicacia, que debe ser motivo de investigación. No esta demás decir que, toda declaración obtenida bajo amenaza, coacción o presión carece de valor legal. De otro lado, visto el Informe N° 004-2018-JDS-DPTOPSICOPEDAGOGICO.II.EE."JGB", emitido por el bachiller psicólogo Jesús Dueñas Soto, quien da cuenta los resultados del apoyo brindado al representante de la Ugel Tocache en la pesquisa realizada sobre la investigación en giro contra el maestro Lendin Díaz Zuta y refiere: e) se ingresó a su aula del 5to "A" con permiso del profesor Josué López Cumapa, donde se le pregunto a los alumnos ¿si el docente cobro o no?; en general todos los estudiantes respondieron e eco y en risa, que no pagaron, pero si hay rumores que cobra, pero no cuentan con pruebas, solo habladurías. f) la alumna de iniciales T.Y.F.L, manifiesta que no logro pagar al docente, porque era demasiado tarde, que se le está investigando por presuntos cobros a los estudiantes para pasar su curso. Conforme a las propias aseveraciones de todos los alumnos del 5to grado "A", en eco, diciendo, que no pagaron al docente, son solo rumores sin pruebas, y solo habladurías. Deviene insubsistente la denuncia de la ciudadana Alcira López Martínez, por carecer de fundamentos y pruebas. A lo que es preciso agregar, la nueva versión de la menor, manifiesta que no logro pagar al docente, porque era demasiado tarde. Asimismo, conforme a la declaración jurada de dos estudiantes del 5to grado "A", mi persona en ningún momento realizo actividades lucrativas en beneficio propio, aprovechando mi función como docente dentro de la II.EE JGB. No habiendo presenciado, tampoco enterado, cobro de dinero por parte del profesor Lendin Díaz Zuta para aprobar su curso de Formación Ciudadana y Cívica. Para mayor ilustración, sobre el desempeño académico de la menor T.Y.F.L en el 4to grado "B" (2017), hago entrega en el original, 03 registros auxiliares trimestrales, entrega en copia del registro oficial de evaluación de los aprendizajes y acta consolidada de evaluación integral del nivel secundaria EBR-2017, de la II.EE José Gálvez Barrenechea. Finalmente, expreso mi rechazo enfático frente a estas imputaciones tendenciosas; que por cierto obedecen a motivaciones extraescolares, y la denunciante pretende hacerme responsable de su propio descuido y desatención como madre de familia a su hija.

Anexa declaración jurada del alumno Wilson Valverde Asencios (19) y el alumno J.A.E.V (15), quienes indican haber aprobado dicha asignatura sin condicionamiento de ninguna clase por parte del indicado profesor; fue compañero de estudios de la alumna denunciante en el 4to año del 2017, habiendo compartido el área de Formación Ciudadana y Cívica sin ningún inconveniente. No habiendo presenciado cobro de dinero por parte del profesor Lendin Díaz Zuta, para aprobar su curso. También declaran que su compañera T.Y.F.L en el año 2017 no fue una alumna destacada, en las diferentes áreas tenía bajas calificaciones, porque no era responsable. Anexa registro auxiliar I Trimestre con promedio 10, del II y III Trimestre con promedio 10; Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Secundaria donde se observa que desapruueba el curso Formación Ciudadana y Cívica e inglés.

Que, según el Informe Escalafonario de la Ugel Tocache, se puede visualizar que el docente Lendin Díaz Zuta cuenta con sanción administrativa en el año 2011, por Incumplimiento de Deberes y Obligaciones, para obtener ventajas o beneficios para sí mismo actitud pasible de sanción, por espacio de 06 meses, específicamente por realizar cobros indebidos; actos contra la moral y las buenas costumbre.

Del análisis del Informe Oral, de fecha 13 de marzo del 2019, donde el profesor Lendin Díaz Zuta y su abogado Leandro Mariñes Girón, para realizar el informe oral programado para hoy. A lo que señala el abogado defensor lo siguiente: que la imputación que se le hace a su patrocinado es haber cobrado dinero a una alumna para aprobar el curso de Formación Ciudadana y Cívica; señala que en el expediente administrativo solo existe la sindicación de la alumna, mas no existe otro medio probatorio. Además, hay 2 declaraciones juradas de alumnos, que indican que en



el año 2017, ellos no han pagado ningún monto al profesor, para aprobar el curso. Solo se tiene la sindicación de la alumna, la misma que no está corroborado con otro medio probatorio, que acredite la falta; pues se tiene que tener medios probatorios idóneos y que no generen duda, siendo aplicado en el derecho penal y administrativo; no se puede sancionar a un administrador por dichos, subjetividades y presunciones, tiene que haber medios probatorios objetivos. De ser así, la comisión debe absolverlo del proceso, de lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. Sin otro particular, se da por concluido dicho informe oral.

Del Régimen Disciplinario aplicable para el caso en concreto

Que, de la revisión de la documentación y del expediente administrativo, se puede corroborar que **Lendin Díaz Zuta**, ostenta el cargo de docente en la II.EE José Gálvez Barrenechea - Uchiza.

Que, el numeral 90.1 del artículo 90º, del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, establece que: ***"La investigación de las faltas graves y muy graves que ameriten sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, la que califica las denuncias que les sean remitidas, debiendo derivar a la autoridad competente las que no constituyan falta grave o muy grave, para su evaluación y aplicación de la sanción correspondiente, de ser el caso"***.

Sobre el Debido Procedimiento Administrativo

Que, el numeral 3º del Artículo 139º de la Constitución Política del Perú del año 1993 establece como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en su segundo fundamento de la Sentencia N° 2721-2003-AA/TC, que estos principios:

"(...) no solo se limita a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (...)"¹

Que, el numeral 1.1. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en relación al principio de legalidad prescribe:

"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas".

Que, el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en relación al principio del debido procedimiento prescribe:

"Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (...)"

¹ STC 02721-2003-AA/TC.



Que, el artículo 1º de la Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial, señala que:

“La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos”.

Que, la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite sancionar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos en el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para todas las entidades administrativas con competencia para que la aplicación de sanciones a los administrados se ejerza de manera previsible y no arbitraria.

Que, considerando que es deber de todo órgano decisor el cautelar el debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico correspondiente.

Sobre la tipificación aplicable al presente caso

Que, en relación a la legalidad y a la tipificación del presente procedimiento las conductas sancionables o infracciones se encuentra dentro de los parámetros de los numerales 1 y 4 del artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, donde se establece que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado; y, que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango legal mediante su tipificación.

Que, respecto al principio de legalidad y tipicidad, el Tribunal Constitucional a través del fundamento 11, de la Sentencia N° 06301-2006-AA/TC, ha señalado que: *“(…) primero satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el segundo, se constituye como la precisa definición de la conducta que la ley considera como una falta, resultando éste el límite que se impone al legislado penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción de una determinada disposición legal (...)”*.²

Que, finalmente, es pertinente señalar que la tipicidad es un límite de la potestad sancionadora, en la cual se deberá precisar cuál es la presunta falta disciplinaria administrativa o penal. En ese sentido existe una obligación por parte de las entidades de la administración pública señalar de manera expresa cual es la norma que se ha contravenido o incumplido.

Que, de igual modo, el Artículo 45º de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944, sostiene en relación a la graduación de la sanción lo siguiente: *“Es atribución del titular que corresponda, calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas, en el marco de las normas vigentes”.* La resolución del Contrato por las causales señaladas del literal a) a la f), será previo proceso administrativo disciplinario.

Que, la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, establece que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad, y que el Estado garantiza el ejercicio a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación. Adicionalmente, la Ley N° 28988, se declara a la

² STC. 06301-2006-AA/TC.



educación básica regular como servicio público esencial, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de la persona a la educación, derecho reconocido en la Constitución Política del Perú, en la Ley General de Educación y en los Pactos Internacionales suscritos por el Estado peruano. De igual modo, se dispone que la administración dispondrá las acciones orientadas a asegurar los servicios correspondientes.

Sobre el presunto cobro indebido

Que, del estudio y análisis de los instrumentales obrante en autos, se observan los siguientes documentos de sustento sobre la presunta falta administrativa de don **Lendin Díaz Zuta**, los cuales se detallan a continuación:

A través de la denuncia, de fecha 23 de marzo del 2018, realizada por la señora Alcira López Martínez, señala que los hechos suscitaron en el salón del 4to año de secundaria del año pasado; en esta ocasión su menor hija fue víctima de maltrato por parte del profesor Lendin Díaz Zuta. El día 07 de marzo del presente año, durante la mañana cuando vino a ratificar la matrícula, se da con la sorpresa de que su hija esta jalada en el curso de dicho profesor; pues tuvo que presionar a su hija para que le cuente que es lo que había pasado, porque no le había contado nada; y su hija le relato los incidentes. El profesor le había pedido un pago de 20 soles y otras sumas más para aprobarla en el curso del cual él le enseñaba, y no es todo, el abusa del poder, que tiene que ser maestro dentro de un aula para tratar mal a su hija y a sus compañeros; relata su hija que el profesor solo se iba a dormir, y cuando hacían bulla, solo les hacía copiar varias hojas de un libro, o les ponía malas notas, y eso perjudico a su hija en ese curso. Le comenta su hija que a varios compañeros y a ella les ha pedido el pago de 20 soles, siendo víctimas del profesor. Del acta de visita de fecha 24 de agosto del 2018, donde la alumna indica que todo comenzó cuando ella aún estaba 4to año, y sus compañeros le dicen que le tiene que pagar s/20.00 soles para aprobar el curso; sus clases solo eran dictado de un libro de 3 o 4 hojas; en esa oportunidad su compañera Jery y ella se acercaron al docente con los s/20.00 soles para pagar el curso que habían desaprobado; pero eso desconocia su mama, no le conto sobre lo que estaba pasando. Cuando se acercó unos 3 días después ante el docente, éste le dice que ya es tarde, y que las notas ya estaban en el sistema, motivo por el cual fue desaprobada. Ella ha presenciado que unos días antes, en el aula, a fin de año, sus compañeros se acercaban al docente, y salían diciendo que "hay que pagar al profesor, si queremos aprobar su curso". Indica que solo algunos de sus compañeros llegaron a pagar como Karla Pérez. Además, del Oficio N° 205-2018-DIR-II.EE-"JGD"-D/U, de fecha 22 de octubre 2018, donde se remite el Oficio N° 004-2018-DJS-DPTO-PSICOPEDAGOGICO-I.E"LGB", remitido por el psicólogo Jesús Dueñas Soto, señala que se ingresó al aula de 5to "A" de secundaria, con el permiso del docente, para que le de 10 o 15 minutos de su hora; y así, se les pregunto a los alumnos ¿si el docente cobra o no?; en general todos los estudiantes respondieron en eco y en risa, dijeron que no pagaron, pero que si hay rumores de que el docente cobra, pero no cuentan con pruebas, y que solo son habladurías (así respondieron los alumnos tal como está escrito). En ese momento de la pregunta ¿si el docente cobro o no?, se paró el estudiante de iniciales A.L.C.D para dialogar respecto al caso, y me dijo en su consultorio le voy a contar; le acompañó el estudiante, y en donde manifiesta lo siguiente: Que, el docente le pidió y le dijo que ¿cuánto tiene? (dinero), y en eso el estudiante le dio s/ 15.00 soles, pensando aprobar el curso, pero que luego salió desaprobado; siendo así su manifestación (así lo describe), pero dijo también que no tiene pruebas. La alumna de iniciales T.Y.F.L, manifiesta que no logro pagar, porque era demasiado tarde; pese a haber muchos comentarios de los propios alumnos de aula.

Que, a fin de determinar los hechos acontecidos en torno al citado docente, respecto al presunto acto de realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos, es pertinente señalar que el artículo 40° de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944, a través del literal e), establece lo siguiente:

"Artículo 40°.- Deberes

Los Profesores deben: a) **"Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades**



curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional", literal b) "Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación; y contribuir con sus padres y la dirección de la institución educativa a su formación integral. Evaluar permanentemente este proceso y proponer las acciones correspondientes para asegurar los mejores resultados, literal c) "Respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia", literal i) "Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos (...)", literal l) "Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar de sus hijos y dialogar con ellos sobre los objetivos educativos y la estrategia pedagógica, estimulando su compromiso con el proceso de aprendizaje" y literal n) "Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos (...)"

Que, el numeral 82.1 del Artículo 82° del Reglamento de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el D.S. N° 004-2013-ED, establece que: **"82.1 La sanción de cese temporal consiste en la inasistencia obligatoria del profesor al centro de trabajo sin goce de haber por un periodo mayor a treinta y un (31) días y hasta doce (12) meses"**.

Por lo que, de lo expuesto se puede colegir que efectivamente el docente **Lendin Díaz Zuta**, realizó el cobro indebido a algunos alumnos del aula de 4to año de la II.EE "José Gálvez Barrenechea", ya que están claras las declaraciones de los alumnos de iniciales T.Y.F.L y A.L.C.D, manera tal que ha infringido lo dispuesto en el literal c) del Artículo 48° de la Ley 29944 – Ley de Reforma Magisterial, no desvirtuando los hechos imputados a través de su descargo, donde argumenta que la alumna no fue desaprobada intencionalmente, ya que siempre tuvo bajo desempeño y bajas calificaciones; *pues si bien es cierto que la alumna desaprobó el curso, porque tuvo que pedir dinero para aprobarla, conducta que va contra las buenas costumbres, que también están estipuladas en el Código de Ética de la Función Pública*. Por otro lado indica que la madre debió haber tomado las medidas correspondientes al ver sus notas desaprobatorias, ya que recibió la boleta de información académica en el mes de junio y setiembre; *entonces como docente debió dar las orientaciones tanto a la alumna como a la madre de familia, para corregir el déficit pedagógico de la menor, y tomar alternativas de aprendizaje, que la ayuden a mejorar (R.M N° 627-2016-MINEDU y R.M 234-2005-ED)*. También indica que la menor ha declarado por presión de la madre y que genera suspicacia en lo ocurrido; *pues es obvio que la menor al ver que ha desaprobado el curso, es posible que el miedo y el temor la obligaron a no decirle en su momento lo sucedido a su progenitora*. Refiere que tales hechos del presunto cobro indebido, solo son rumores, habladurías y sin pruebas, y que en ningún momento realizó actividades lucrativas en beneficio propio aprovechando su función como docente dentro de la II.EE. *En este punto se reitera que el docente ya tiene antecedentes administrativos de sanción por la misma falta; en tanto las declaraciones de los alumnos al momento de las entrevistas sus versiones resultan ser coherentes, espontáneas y persistentes. Es así, que no existen elementos o indicios objetivos que den lugar que los alumnos hayan parcializado su declaración por un hecho de odio, resentimiento o enemistad contra el docente, por lo que existe credibilidad en su versión*. Además, indica que cuenta con las declaraciones juradas de dos estudiantes del 5to grado, en donde los alumnos señalan que no han presenciado cobro indebido de dinero por parte del profesor Lendin Díaz Zuta, para aprobar su curso de formación ciudadana y cívica. Anexa, registros de la menor de cada trimestre para demostrar su desempeño académico. *Fundamentos para omitir y desligarse de su responsabilidad administrativa*. Finalmente, expresa su rechazo enfático frente a estas imputaciones tendenciosas; que obedecen a motivaciones extraescolares, y la denunciante pretende hacerle responsable de su propio descuido y desatención como madre de familia frente a su hija. *Pues no existen imputaciones tendenciosas, con la última declaración del menor de iniciales A.L.C.D, se ha confirmado el hecho, ya que el sí pago el monto de s/15.00 soles para poder ser aprobado por el profesor Lendin Díaz Zuta, el curso de Formación Ciudadana y Cívica. Es más, con Resolución Directoral N°001681-2011, se sanciona con cese temporal de seis (06) meses sin goce de remuneraciones al mencionado docente, por Incumplimiento de Deberes y Obligaciones para obtener ventajas o beneficios para sí mismo de la Ley N° 24029, siendo un precedente reiterativo en el presente caso*.

Por lo que se ha vulnerado el Artículo 53°.- El estudiante "El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y



profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación". Artículo 56°.- El Profesor "El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran". De la Ley General de Educación – Ley N°28044.

Por tanto, el docente Lendin Diaz Zuta ha vulnerado el artículo 2° **Principios**, literal c) Principio de mérito y capacidad: "El ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y ascensos en la carrera magisterial se fundamentan en el mérito y la capacidad de los profesores". Tal como lo señala la R.M N° 627-2016-MINEDU, en el numeral 5.2.1 Mejora de la calidad de los aprendizajes; numeral 6.1.4 Compromiso 3, inciso b.1 Profesores de educación secundaria de II.EE publicas, tienen 01 hora pedagógica destinada a realizar a brindar atención a la familia del estudiante, concertando para ello entrevistas que permitan recoger información relevante, así como ofrecer orientaciones a dichas familias a fin de que ellos contribuyan a la mejora de los aprendizajes de sus hijos, y pautas de su intervención. 01 hora pedagógica para realizar asesoría grupal o personalizada a los estudiantes en el área de su competencia en el local escolar (...) con autorización de los padres. Además, la R.M 234-2005-ED, numeral 5.6 De las responsabilidades en el proceso de evaluación de los aprendizajes, numeral 5.7.2 "el docente debe comunicar a los estudiantes y a los padres de familia o apoderados la información necesaria sobre los logros, avances y/o dificultades de los aprendizajes de forma permanente y oportuna, y no solo al finalizar un periodo lectivo. En tiempo transcurrido entre la obtención de la información del aprendizaje y su comunicación debe ser el más corto posible. También proporcionaran, las recomendaciones pedagógicas para revertir las dificultades y potenciar las fortalezas". 5.7.3 "los padres de familia o apoderados son responsables de solicitar, en forma permanente, información sobre el proceso y aprendizaje de sus hijos, a fin de apoyarlos en el afianzamiento de sus logros, fortalecimiento de sus avances y superación de sus dificultades. 5.7.4 "los docentes adoptaran las medidas para mejorar sus estrategias de enseñanza en coherencia con las necesidades de los estudiantes, así mismo brindaran las orientaciones correspondientes al padre de familia o apoderado para que cumplan con lo señalado en el numeral precedente.

Sobre los demás argumentos del administrado, referente a las declaraciones juradas de sus alumnos del 5to "A" de la institución educativa, que dan cuenta que no incurrió en la falta imputada, de la revisión de los mismos, quienes le manifiestan su apoyo, no desvirtúan los actos cometidos (cuenta con antecedentes del año 2011 por los mismos hechos) que se le atribuye, puesto que los suscriptores se limitan justamente solo a declarar a favor del administrado. Por lo que, los argumentos del mismo para negar la comisión de su falta y/o eximirse de la sanción no se encuentran debidamente fundamentados ni acreditados, razón por la cual deben ser desestimados.

En este orden de ideas se tiene también que el administrado **Lendin Diaz Zuta**, habría infringido el literal c) del artículo 48° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, por cuanto se ha demostrado que como consecuencia del cobro de dinero indebido, ha causado perjuicio a los estudiantes de su institución educativa, atentando al derecho fundamental de la educación consagrado en la Constitución Política del Perú, y la Ley General de Educación.

Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad

Por su parte el Tribunal Constitucional, al desarrollar el principio de proporcionalidad y razonabilidad, ha señalado que:

"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de



Por su parte el Tribunal Constitucional, al desarrollar el principio de proporcionalidad y razonabilidad, ha señalado que:

"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Agregando además que, *"(...) el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional".*

De los antecedentes, del análisis, de la evaluación de los medios probatorios, del descargo presentado por el administrado, de los demás documentos que obran en el expediente y de los hechos del presente caso se concluye que la administrada habría incurrido en falta tipificada como **GRAVE** descritos en los literales c) de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, concordante con el artículo 82° numeral 82.4 del Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU que modifica el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, en el sentido de haber presuntamente incumplido sus deberes y obligaciones, perjudicando el servicio educativo y afectando el derecho a la educación de los estudiante.

SE RESUELVE:

Artículo 1°: IMPONER SANCIÓN administrativa disciplinaria de **CESE TEMPORAL**, sin goce de remuneraciones en el cargo por **CUATRO (04) meses** al docente **Lendin Diaz Zuta**. Por presunta falta Administrativa de "Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos", de la II.EE "José Gálvez Barrenechea" – Uchiza, del literal c) de la Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial; también en su Artículo 40° **Deberes**, literal a), b), c), i), l) y n). En consecuencia se configura en el artículo 48° **Cese Temporal** literal c), de la Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial. Y concordante con el artículo 82° del Decreto Supremo 004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU.

Artículo 2°: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3°: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del Reglamento D.S N° 004-2013-ED; de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, concordante con los artículos 18° y 20° de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Félix Rubén Salguero Contreras

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

NOTIFICACION N°296 -2019

ANTECEDENTE : Informe N°105-2018-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 08-04-2019



Handwritten signature and 'CPPADD' stamp.

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.-RESOLUCION DIRECTORAL UGEL N°1462-2019
 IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE 04 MESES.

15 MAY 2019

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : LENDIN DIAZ ZUTA – JOSE GALVEZ B.

DOMICILIO : *HARCEZANO ALLADEL 3/V*

DNI N° : *00907013*

CORREO ELECTRONICO:

FECHA NOTIFICACION : *07 105/19* **HORA:** *11:04*



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO :

DNI N° :



VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



Handwritten signature of Rosa C. Silva Germany

 ROSA C. SILVA GERMANY

 Esp. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 C.M. 8000078280

OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303

 EDUCACION ALTO HUALLAGA TOCACHE

Handwritten signature of Ciria G. Jaramillo Allaga

 Ciria G. Jaramillo Allaga

 PLANILLAS

NOTIFICADOR

14.05.19

Handwritten signature and date

 14/05/19

Planillas